

Contratos de trabajo y prestaciones laborales

Elementos y tipos de contrato, jornadas, obligaciones ante la CCSS y el Código de Trabajo, suspensión y terminación de la relación laboral, y cálculo de preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo.

RA 2

Analizar contablemente las cuentas de pasivo

Indicador

Calcula preaviso, cesantía, aguinaldo y vacaciones

Indicador

Elabora el currículum vitae y la oferta de trabajo

Lo que vamos a dominar

- 1 **Contrato de trabajo:** elementos y tipos.
- 2 **Jornadas** y modalidades de pago.
- 3 **Obligaciones y prohibiciones** de patronos y trabajadores.
- 4 **Ley de Protección al Trabajador** y riesgos del trabajo.
- 5 **Suspensión y terminación** de la relación laboral.
- 6 **Cálculo de prestaciones:** preaviso, cesantía, vacaciones y aguinaldo.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

Indicadores: distingue los tipos de contratos · completa la oferta de trabajo · elabora el currículum vitae · identifica las causas de suspensión o fin de la relación laboral · calcula preaviso, cesantía, aguinaldo y vacaciones según la normativa vigente.

¿Por qué en contabilidad?

Cada derecho laboral es un **pasivo** para la empresa: si no se calcula ni provisiona, el despido de un colaborador puede convertirse en un gasto sorpresa que afecta la liquidez.

Caso guía

Paula Rojas trabajó **3 años y 4 meses** en Taller Industrial Norte, con salario promedio de **₡600 000**. La empresa la despide **sin justa causa**.

Concepto

Acuerdo por el cual una persona se obliga a prestar sus servicios a otra, bajo su **dependencia** y **dirección**, a cambio de un **salario**. Existe aunque **no esté por escrito**: se presume con la sola prestación del servicio.

Elementos esenciales

Prestación personal

El trabajo lo hace la persona contratada.

Subordinación

Sigue órdenes e instrucciones del patrono.

Salario

Remuneración por el trabajo.

Continuidad

Relación estable en el tiempo.

Tipos de contrato

Tipo	Característica
Por tiempo indefinido	Sin fecha de finalización: es la regla general.
A plazo fijo	Fecha de fin definida; solo si la naturaleza del trabajo lo justifica.
Por obra determinada	Termina al concluir la obra (por ejemplo, una construcción).
De prueba	Primeros 3 meses : se puede terminar sin responsabilidad.

El contrato escrito debe indicar: partes, puesto, jornada, salario, lugar, fecha de inicio y forma de pago.

Jornadas ordinarias máximas

Jornada	Horario	Diaria	Semanal
Diurna	5:00 a. m. a 7:00 p. m.	8 h	48 h
Mixta	Combina diurna y nocturna	7 h	42 h
Nocturna	7:00 p. m. a 5:00 a. m.	6 h	36 h

Las **horas extra** se pagan con un recargo del **50 %** (tiempo y medio).

Modalidades de pago

Por **unidad de tiempo** (hora, día, semana, quincena, mes), por **pieza** o por **comisión**. Nunca por debajo del **salario mínimo** vigente.

Obligaciones del patrono

- Pagar el salario completo y a tiempo.
- **Inscribir** al trabajador en la CCSS y pagar las cuotas.
- Asegurarlo contra **riesgos del trabajo** (Ley 6727).
- Respetar jornadas, descansos, vacaciones y aguinaldo.

Obligaciones del trabajador

- Cumplir el trabajo con cuidado y en el horario.
- Guardar **confidencialidad**.
- Cuidar los bienes de la empresa.

Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983)

Creó el **Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP)** y el **Fondo de Capitalización Laboral (FCL)**, que el trabajador puede retirar cada **5 años** o al terminar la relación.

Suspensión

La relación **continúa**, pero se detienen temporalmente la obligación de trabajar y, en algunos casos, la de pagar: **incapacidad** por enfermedad o riesgo de trabajo, **licencia de maternidad**, permisos sin goce de salario, entre otras.

Formas de terminación y derechos

Causa	Derechos del trabajador
Despido con responsabilidad (sin justa causa)	Preaviso + cesantía + vacaciones + aguinaldo
Despido sin responsabilidad (falta grave)	Vacaciones + aguinaldo proporcionales
Renuncia	Vacaciones + aguinaldo; el trabajador da preaviso
Mutuo acuerdo / fin de plazo	Según lo pactado y la ley

Causas justas de despido (ejemplos)

Faltas de probidad

Fraude, robo, engaño.

Abandono

Ausencias injustificadas reiteradas.

Agresiones

Contra el patrono o compañeros.

Revelar secretos

Información confidencial.

Las causas justas están en el **artículo 81** del Código de Trabajo: deben **demostrarse** y comunicarse por escrito.

Preaviso (art. 28)

Tiempo laborado	Preaviso
3 a 6 meses	1 semana
6 meses a 1 año	15 días
Más de 1 año	1 mes

Cesantía (art. 29) · días por año laborado

Años	Días	Años	Días
3 a 6 meses	7 días	5	21,24
6 a 12 meses	14 días	6	21,5
1	19,5	7	22
2	20	8 o más	22 (tope)
3	20,5		
4	21		

La cesantía tiene un **tope de 8 años**. Se calcula con el **promedio de salarios de los últimos 6 meses**.

Caso Paula Rojas (3 años y 4 meses, promedio \$600 000)

Salario diario = $600\ 000 \div 30 = \$20\ 000$

Preaviso: 1 mes = $30 \times 20\ 000 = \$600\ 000$

Cesantía años completos:
 $20,5\ \text{días} \times 3\ \text{años} \times 20\ 000 = \$1\ 230\ 000$

Fracción de 4 meses:
 $20,5 \times 4/12 \times 20\ 000 = \$136\ 666,67$

Cesantía total = **$\$1\ 366\ 666,67$**

Compruebe los cálculos con la **calculadora de derechos laborales del MTSS**, que aplica los criterios vigentes.

Vacaciones

Dos semanas pagadas por cada **50 semanas** de trabajo continuo. Si la relación termina antes, corresponde **un día por cada mes** laborado (vacaciones proporcionales). Se pagan con el promedio de salarios.

Aguinaldo (décimo tercer mes)

Equivale a la **suma de los salarios** ordinarios y extraordinarios del **1 de diciembre al 30 de noviembre**, dividida entre **12**. Se paga en los **primeros 20 días de diciembre** y **no** lleva cargas sociales ni impuesto.

Caso Paula Rojas

Vacaciones pendientes: $8 \text{ días} \times 20\,000 = \text{C}\$160\,000$

Aguinaldo proporcional:

Salarios desde el 1 de diciembre: $10 \times 600\,000 = 6\,000\,000$
 $6\,000\,000 \div 12 = \text{C}\$500\,000$

C\$600 000
preaviso

C\$1 366 667
cesantía

C\$160 000
vacaciones

C\$500 000
aguinaldo

Total de la liquidación

C\$2 626 666,67 (sin deducciones de cargas sociales sobre estos rubros).

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
15-oct	Gasto de preaviso	600 000,00	
	Gasto de cesantía	1 366 666,67	
	Vacaciones por pagar (provisión)	160 000,00	
	Aguinaldo por pagar (provisión)	500 000,00	
	Bancos		2 626 666,67
<i>Liquidación de Paula Rojas, despido con responsabilidad patronal</i>			

Si la empresa **provisionó** vacaciones y aguinaldo cada mes, se debitan las cuentas de pasivo; si no, se debitan los gastos.

Provisiones mensuales recomendadas

Aguinaldo **8,33 %** (1/12) del salario.
Vacaciones según los días que se acumulan. Cesantía: según la política de la empresa y la NIC 19 (beneficios a los empleados).

Riesgo

No pagar las prestaciones a tiempo genera **demandas laborales**, intereses y costos legales mayores.

Una oferta de trabajo completa indica

- Nombre del **puesto** y de la empresa.
- **Funciones** principales.
- **Requisitos**: estudios, experiencia, idiomas, software.
- **Condiciones**: jornada, salario, lugar, tipo de contrato.
- Forma y fecha límite para **aplicar**.

Desconfíe de ofertas que piden **pagar** para ser contratado o que no identifican a la empresa.

Estructura de un currículum técnico en contabilidad

- 1 **Datos personales** y contacto (sin datos innecesarios).
- 2 **Perfil profesional** en 3 o 4 líneas.
- 3 **Formación**: Técnico en Contabilidad, cursos, certificaciones.
- 4 **Experiencia**: práctica supervisada, pasantías, trabajos.
- 5 **Competencias**: software contable, hoja electrónica, inglés.
- 6 **Referencias** laborales o académicas.

Resuelva y compare

Ejercicio	Respuesta
1. Promedio ¢450 000; 2 años exactos; despido sin justa causa. ¿Cesantía?	20 días $\times$ 2 $\times$ ¢15 000 = ¢600 000
2. Mismo caso: ¿preaviso?	¢450 000 (1 mes)
3. Salarios dic.–nov. de ¢7 200 000. ¿Aguinaldo?	¢600 000
4. Renuncia tras 7 meses sin vacaciones disfrutadas. ¿Días de vacaciones?	7 días

Ideas clave

- 1 El contrato existe aunque **no sea escrito**.
- 2 Jornadas: **8 / 7 / 6** horas diarias.
- 3 Despido sin justa causa: **preaviso + cesantía + vacaciones + aguinaldo**.
- 4 Cesantía con **tope de 8 años** y promedio de 6 meses.
- 5 Aguinaldo = salarios dic.–nov. $\div$ **12**.

Para practicar

Use la calculadora del MTSS con los datos de Paula y compare con nuestros resultados.